

Aula 11

*TRT-RS 4ª Região (Analista Judiciário -
Área Judiciária) Direito Constitucional*

Autor:

Equipe Direito Constitucional
Estratégia Concursos

21 de Outubro de 2025

Índice

1) Forma de Governo e Sistema de Governo	3
2) Chefia de Estado e Chefia de Governo	5
3) Investidura e Posse do Presidente da República	7
4) Poder Executivo - Impedimento e Vacância	9
5) Poder Executivo - Substituição e Sucessão	10
6) Atribuições do Presidente da República - Art. 84	12
7) Responsabilização do Presidente da República (Art. 85 e Art. 86)	18
8) Vice-Presidente e Ministros de Estado - Art. 87 e Art. 88	24
9) Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional (Art. 89 - Art. 91)	26
10) Questões Comentadas - Poder Executivo - FCC	28
11) Lista de Questões - Poder Executivo - FCC	40



PODER EXECUTIVO: NORMAS GERAIS

Forma de Governo: República e Monarquia

Antes de passarmos propriamente ao estudo do Poder Executivo, é importante relembrarmos as principais características das duas formas fundamentais de governo: **república** e **monarquia**. Lembre-se de que as formas de governo dizem respeito à organização das instituições que exercem o poder soberano do Estado e às relações entre aquelas instituições¹.

A **monarquia** possui as seguintes características básicas: **vitaliciedade** (o monarca governa enquanto viver ou enquanto tiver condições para fazê-lo), **hereditariedade** (a sucessão do soberano é feita pelos seus herdeiros) e **irresponsabilidade** (não se atribui responsabilidade política ao monarca). Houve um tempo em que as monarquias estavam associadas ao absolutismo, contexto em que não havia qualquer limitação ao poder do soberano. Todavia, do século XVIII em diante, houve o surgimento das monarquias constitucionais, em que incidem limitações jurídicas ao exercício do poder do monarca.

A **república**, por sua vez, reúne as seguintes características fundamentais: **temporariedade** (chefe de governo cumpre um mandato temporário), **eletividade** (há eleição para a escolha do chefe de governo) e **responsabilidade** (chefe de governo deve prestar contas). A forma republicana melhor favorece o exercício da democracia, tendo em vista que a realização de eleições e a obrigatoriedade de prestação de contas são aspectos que viabilizam uma participação popular mais presente do que na forma de governo monárquica. Lembre-se de que, etimologicamente, república significa "coisa pública" (*res* = coisa; *publica* = pública).

O Brasil, como se sabe, é uma **república federativa**, em que sua forma de Estado é a federação e a sua forma de governo é a republicana.

Como veremos mais à frente, há dois sistemas de governo: **presidencialismo** e **parlamentarismo**. Nosso país optou por ter um sistema de governo presidencialista.

Sistema de Governo: Presidencialismo x Parlamentarismo

O **sistema de governo** adotado por um Estado é o modo como se dá a **relação entre os Poderes**, notadamente entre o Executivo e o Legislativo. Pode ser de dois tipos: i) **presidencialismo** e; ii) **parlamentarismo**.

O **presidencialismo** tem suas origens nos EUA, que o adotaram como sistema de governo na Constituição de 1787. Possui como características:

- a) A Chefia do Poder Executivo é **unipessoal** ou **monocrática**. O Presidente da República exerce a função de **Chefe de Estado** (representando o País em suas relações internacionais) e, ainda, a função de **Chefe de Governo** (dirigindo as políticas públicas do Estado e chefiando a Administração Pública federal).
- b) **Inexistência de vínculo** entre Poder Legislativo e Poder Executivo. Há independência entre o Poder Legislativo e o Executivo. O Presidente pode, inclusive, ser eleito sem que

¹ DALLARI, Dalmo de Abreu. *Elementos de Teoria Geral do Estado*, 28ª edição, Ed. Saraiva, São Paulo, 2009.



tenha o apoio da maioria parlamentar. Ademais, não pode o Presidente interferir no mandato de Deputados e Senadores, eleitos democraticamente pelo povo.

c) **Mandato por tempo determinado.** O Presidente da República, quando eleito, já tem um tempo pré-fixado durante o qual irá exercer o seu mandato. No Brasil, o mandato do Presidente é de 4 anos, podendo haver uma reeleição.

Na grande maioria dos países que adotam o sistema presidencialista, a eleição do Presidente é feita pelo **voto direto** da população. Com isso, o candidato eleito goza de grande **legitimidade popular**, o que é percebido pela doutrina como uma das vantagens do sistema presidencialista.

O **parlamentarismo**, por sua vez, tem suas origens, na Inglaterra do século XI. Suas características principais são as seguintes:

a) A Chefia do Poder Executivo é **dual**, pois o **Chefe de Estado e o Chefe de Governo são pessoas diferentes**. Como exemplo, nas monarquias parlamentaristas, o Chefe de Estado é o monarca, ao passo que o Chefe de Governo é o Primeiro-Ministro.

b) **Interdependência entre os Poderes Executivo e Legislativo.** O Primeiro Ministro e os demais membros do Gabinete (Ministros) são integrantes do Parlamento e são por ele nomeados. Assim, a Chefia de Governo só se mantém no poder enquanto possuir o apoio do Parlamento; caso o Primeiro-Ministro perca esse apoio, poderá ser destituído pelo Parlamento.

c) **Mandato por prazo indeterminado.** O Primeiro-Ministro (Chefe de Governo) ocupa o cargo por tempo indeterminado, enquanto possuir o apoio do Parlamento. Destaque-se, ainda, que em situações em que o povo perde a confiança no Parlamento, este também pode ser dissolvido pelo Primeiro-Ministro, convocando-se eleições extraordinárias para a formação de um novo Parlamento.

A doutrina aponta que uma das **vantagens** do sistema parlamentarista é a existência de uma **relação harmoniosa** entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, que resulta em **maior governabilidade**. A partir do momento em que o Brasil adotou a República, o **presidencialismo** passou a ser o sistema de governo. Apenas durante o período de setembro de 1961 a janeiro de 1963, adotamos o parlamentarismo em nosso País.

República Federativa do Brasil

Forma de estado = Federação

Regime político = Democracia

Forma de governo = República

Sistema de governo = Presidencialismo



PODER EXECUTIVO: NORMAS GERAIS

Chefia de Estado e Chefia de Governo – Funções do Poder Executivo

O Poder Executivo, assim como os demais Poderes do Estado, possui funções típicas e funções atípicas. A **função típica** do Poder Executivo é a função executiva, que abrange atividades de **Chefia de Governo**, **Chefia de Estado** e de **Chefia da Administração Pública**.¹ O Poder Executivo é, afinal, o responsável por impulsionar e dirigir a ação estatal, seja no plano interno ou no plano internacional.²

É importante pontuar que as chefias de governo e de Estado podem ser exercidas por pessoas diferentes. Por exemplo, na Inglaterra temos o primeiro-ministro (chefe de governo) e a rainha (chefe de Estado), cada qual com atribuições bem distintas entre si. No caso brasileiro, ambas as funções são exercidas pela mesma pessoa (Presidente da República).

A chefia de Estado tem atribuições **simbólicas** e mais relacionadas a aspectos **diplomáticos**, na medida em que um Estado soberano é representado no plano internacional pelo seu respectivo chefe. Já a chefia de governo evidencia a formulação e a condução das **políticas públicas** internas, bem como o **funcionamento das instituições** e dos demais órgãos do país. Em regimes parlamentaristas, o chefe de governo é também o chefe do Poder Legislativo. Já em regimes republicanos, o chefe de governo é o chefe do Poder Executivo.

A doutrina considera que a função executiva subdivide-se em duas: i) **função de governo** (atribuições de decisão política) e; ii) **função administrativa** (atribuições relacionadas à prestação de serviço público).³

O Poder Executivo também exerce funções atípicas: **função legislativa** (quando edita medidas provisórias, leis delegadas e decretos autônomos) e **função de julgamento** (no âmbito do contencioso administrativo, como, por exemplo, quando decide um processo administrativo disciplinar). Cabe destacar que a doutrina majoritária entende que o Poder Executivo **não exerce função jurisdicional**.

Segundo o Prof. Gilmar Mendes, a realidade política brasileira demonstra uma **hiperpotencialização do Poder Executivo**, centrado na figura do Presidente da República; nesse sentido, é perceptível, em nosso modelo político, a proeminência do Poder Executivo sobre os demais Poderes.⁴

¹ SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*, 35ª edição, Ed. Malheiros, São Paulo, 2012.

² MORAES, Alexandre de. *Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional*, 9ª edição. São Paulo Editora Atlas: 2010, pp. 1228.

³ MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, COELHO, Inocêncio Mártires. *Curso de Direito Constitucional*, 5ª edição. São Paulo: Saraiva, 2010, pp. 935

⁴ Op Cit. Pp. 935.



HORA DE PRATICAR!



(PC-PI – 2018) No Presidencialismo, as funções de Chefe de Estado e Chefe de Governo encontram-se nas mãos de uma única pessoa, qual seja, o Presidente da República; esta forma de governo é a prevista na Constituição Brasileira.

Comentários:

É isso mesmo: no sistema de governo presidencialista, o desempenho das chefias de Estado e de Governo é feito pela mesma autoridade (Presidente). Vale lembrar também que a forma de governo prevista na CF/88 é a República. Questão correta.



PODER EXECUTIVO: NORMAS GERAIS

Investidura e Posse do Presidente da República

No Brasil, o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado. Para que um indivíduo possa ocupar o cargo de Presidente, ele deverá cumprir os seguintes requisitos constitucionais:

- a) Ser brasileiro nato (art. 12, § 3º, CF/88).
- b) Possuir alistamento eleitoral.
- c) Estar no pleno gozo dos direitos políticos.
- d) Ter mais de 35 anos. Destaque-se que essa idade deve ser comprovada na data da posse.
- e) Não se enquadrar em nenhuma das inelegibilidades previstas na Constituição.
- f) Possuir filiação partidária.

A eleição do Presidente e do Vice-Presidente ocorre, simultaneamente, no primeiro domingo de outubro (em primeiro turno) e no último domingo de outubro (em segundo turno, se houver) do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Os dois cargos são eleitos em conjunto, ou seja, ao eleger o Presidente, a população automaticamente elege o Vice.¹

A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República é feita pelo sistema majoritário de dois turnos. Por esse sistema, considera-se eleito o candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos válidos (não computados, portanto, os votos em branco e os nulos).

Caso não obtenha essa maioria na primeira votação, realiza-se um novo turno de votações, no qual concorrem os dois candidatos mais votados no primeiro turno. Havendo empate em segundo lugar, qualifica-se o mais idoso para disputar o segundo turno. Por fim, no segundo turno, considera-se eleito aquele que obteve a maioria dos votos válidos.

Se, antes de realizado o segundo turno, ocorre morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convoca-se, dentre os remanescentes, o de maior votação. Cuidado! Não se convoca o Vice do candidato que faleceu, desistiu ou foi impedido, mas sim o candidato que ficou na terceira posição no primeiro turno. Caso ocorra empate entre os remanescentes, qualifica-se o mais idoso.

A partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 111, de 28 de setembro de 2021, tem-se que o Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão conjunta do

¹ Nem sempre foi assim na História brasileira. A Constituição de 1946 dispunha que o Presidente e o Vice-Presidente seriam eleitos separadamente. Como resultado disso, tivemos, por vezes, eleição de candidatos com posições políticas antagônicas, como, por exemplo, Jânio Quadros (eleito presidente em 1960) e João Goulart (Vice-Presidente). Quando Jânio Quadros renunciou, houve forte rejeição a João Goulart. A solução para o impasse político foi instaurar um sistema parlamentarista no Brasil.



Congresso Nacional, em **5 de janeiro**, **prestando o compromisso** de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.

Se, **decorridos dez dias da data fixada para a posse**, o Presidente ou o Vice-Presidente, **salvo motivo de força maior**, não tiver assumido o cargo, este é **declarado vago** (art. 78, parágrafo único).

O mandato presidencial tem a **duração de 4 anos** e terá início em **5 de janeiro** do ano seguinte ao da eleição do Presidente da República. A alteração na data da posse, que antes era 1º de janeiro, deu-se por meio da EC nº 111/2021, que modificou o *caput* do art. 82 da CF/88:

Art. 82. O mandato do Presidente da República é de 4 (quatro) anos e terá início em 5 de janeiro do ano seguinte ao de sua eleição.

Contudo, a nova data de posse somente terá efeito prático a partir das eleições de 2026. Isso significa que o Presidente eleito nas eleições de 2022 tomou posse em 1º de janeiro de 2023, sendo que o seu mandato durará até a posse de seu sucessor, em 5 de janeiro de 2027.

É permitida a **reeleição para um único período subsequente**. No entanto, é plenamente possível que um indivíduo seja eleito para mais de 2 mandatos presidenciais, desde que não sejam consecutivos. O maior número de mandatos presidenciais consecutivos que alguém pode cumprir são dois.



Impedimento e Vacância

Qual a diferença entre impedimento e vacância do Presidente da República?

Impedimento é o **afastamento temporário**. É o que ocorre, por exemplo, quando o Presidente se afasta do País. Nesse caso, há sua **substituição** pelo Vice-Presidente.

A **vacância** do cargo de Presidente da República, por sua vez, representa seu **afastamento definitivo**, com consequente **sucessão** pelo Vice-Presidente. Está configurada nas seguintes hipóteses:

- a) **Não comparecimento dentro de 10 dias da data fixada para a posse**, exceto por motivo de força maior;
- b) Morte, renúncia, perda ou suspensão dos direitos políticos e perda da nacionalidade brasileira;
- c) Condenação por **crime de responsabilidade**, ou **comum**, mediante decisão do Senado Federal ou do STF, respectivamente;
- d) **Ausência do país por mais de 15 dias sem autorização** do Congresso Nacional.

INDO MAIS FUNDO!



O Presidente pode ausentar-se do País por mais de 15 dias, mas, para isso, precisa de autorização do Congresso Nacional.

No caso de Governadores e Vice-Governadores, o STF entende que a exigência de autorização de Assembleia Legislativa só pode constar da Constituição estadual se reproduzir o modelo federal, ou seja, quando a ausência se der por mais de quinze dias. Desse modo, é **inconstitucional** **norma estadual que exige prévia licença da Assembleia Legislativa** para que o governador e o vice-governador possam-se ausentar do País por **qualquer prazo**.¹

¹ STF, ADI 738 Rel. Min. Maurício Corrêa. 13.11.2002

PODER EXECUTIVO: NORMAS GERAIS

Substituição e Sucessão

Art. 79. Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Presidente.

Parágrafo único. O Vice-Presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o Presidente, sempre que por ele convocado para missões especiais.

Art. 80. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.

Do art. 79, extrai-se que o substituto natural do Presidente da República é o **Vice-Presidente**, nas hipóteses de **impedimento** ou de **vacância** do cargo. Entretanto, caso ele esteja impossibilitado de assumir o cargo de Chefe do Executivo, outras autoridades poderão fazê-lo, respeitada a **linha sucessória** prevista no art. 80 da Constituição.

Desse modo, serão chamados ao exercício da Presidência, nesta ordem: i) o Presidente da Câmara dos Deputados; ii) o Presidente do Senado Federal e; iii) o Presidente do STF. Todavia, **apenas o Vice-Presidente** poderá suceder o Presidente **em caráter definitivo**.

Por isso, caso os dois mais altos cargos do Executivo (de Presidente e de Vice-Presidente) fiquem vagos ("**dupla vacância**"), é necessária a convocação de novas eleições, obedecidas as regras a seguir:

- a) Se a **dupla vacância** ocorrer **nos dois primeiros anos** do mandato presidencial, serão feitas eleições 90 (noventa) dias depois de aberta a última vaga. Trata-se, nesse caso, de **eleições diretas**.
- b) Se a **dupla vacância** ocorrer nos **dois últimos anos** do mandato presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 (trinta) dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional. Serão feitas, portanto, **eleições indiretas**.

Aqueles que forem eleitos dessa maneira deverão **apenas completar o mandato dos seus antecessores**. É o que se chama de "mandato-tampão".

Nas **esferas estadual e municipal**, o STF reconhece a **autonomia dos entes federativos** para disciplinar os procedimentos no caso de "**dupla vacância**".



HORA DE PRATICAR!



(TCE-RJ – 2022) Caso o presidente da República faleça no início do terceiro ano do mandato e, por conta disso, o vice-presidente renuncie ao cargo logo em seguida, deverá ser organizada nova eleição direta em até noventa dias depois de aberta a última vaga.

Comentários:

Como a vaga surgiu nos dois últimos anos de mandato, a eleição será indireta, feita pelo Congresso Nacional, na forma da lei, por força do art. 81, § 1º, da Constituição Federal. Questão errada.



ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

As principais atribuições do Presidente da República estão relacionadas no art. 84, CF/88. Trata-se de **rol não-exaustivo**, uma vez que a ele competem outras atribuições dispersas no texto constitucional. Para fins didáticos, podemos dividir as competências do Presidente nos seguintes grupos:¹

a) Direção da Administração Federal

O Presidente exerce a função de **Chefe da Administração Pública Federal**. Nessa condição, possui as seguintes competências:

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;

II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal;

Os Ministros de Estado são os auxiliares diretos do Presidente, sendo por ele nomeados e exonerados. Trata-se de cargos de **livre nomeação e exoneração**.

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

(...)

VI – dispor, mediante decreto, sobre:

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;

No inciso IV, está prevista a competência do Presidente da República para expedir **decretos e regulamentos** para a **fiel execução das leis**. São os chamados **decretos executivos**, atos normativos secundários (*infralegais*). Sua edição traduz o exercício do **poder regulamentar**.

No inciso VI, expressa-se a competência do Presidente da República para editar os chamados “**decretos autônomos**”. Trata-se de **atos normativos primários**, de mesma hierarquia que as leis formais, cujo fundamento de validade é extraído diretamente do texto constitucional. Podem dispor sobre as seguintes matérias:

a) organização e funcionamento da administração federal, quando **não implicar** aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos.

b) extinção de funções ou cargos públicos, **quando vagos**;

Perceba que a **criação ou extinção de órgão público** não poderá ser objeto de decreto autônomo: haverá **necessidade de lei formal** para fazê-lo. Da mesma maneira, é necessário lei formal para tratar da organização e funcionamento de administração federal **quando houver**

¹ A divisão nesses grupos de funções se baseia na doutrina do Prof. Gilmar Mendes.



aumento de despesa, bem como para prever a extinção de funções ou cargos públicos ocupados.

Por último, cabe destacar que a edição de decretos autônomos é **competência delegável** do Presidente da República, que poderá concedê-la aos Ministros de Estado, ao Advogado-Geral da União ou ao Procurador-Geral da República.

XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;

O indulto é o perdão da pena. Comutação da pena é a substituição de uma pena mais grave por uma pena menos grave. A **concessão de indulto** e **comutação de penas** é competência privativa do Presidente da República, efetuada mediante decreto executivo que, conforme a prática, é publicado ao final de todo ano. Cabe destacar que essa é uma **competência delegável** do Presidente da República.

XV - nomear, observado o disposto no art. 73, os Ministros do Tribunal de Contas da União;

O Tribunal de Contas da União (TCU) possui 9 (nove) Ministros, todos nomeados pelo Presidente da República. Desses, 2/3 são **escolhidos** pelo Congresso Nacional e 1/3 pelo próprio Presidente. Nesse último caso (escolha pelo Chefe do Executivo), para serem nomeados, devem ter seu nome **previamente aprovado pelo Senado Federal**.

XVII - nomear membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII;

XVIII - convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional;

O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional são **órgãos superiores de consulta** do Presidente da República. Ambos são convocados e presididos privativamente pelo Presidente da República.

XXV - prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei;

O **provimento de cargos públicos** é de competência privativa do Presidente da República. Assim, a nomeação dos aprovados em concursos públicos federais, por exemplo, compete ao Chefe do Executivo. Segundo o STF, a competência para prover cargos públicos **inclui também a competência para desprovê-los** por meio de exoneração e demissão.

Essa dupla competência (de **prover e desprover** cargos públicos) **é delegável** aos Ministros de Estado, ao Advogado Geral da União e ao Procurador-Geral da República. Nesse sentido, o STF entende que o presidente da República pode delegar aos ministros de Estado, por meio de decreto, a atribuição de demitir, no âmbito das suas respectivas pastas, servidores públicos federais.

E a extinção de cargos públicos?

- Quando vagos, poder ser feita por decreto autônomo. Considerando que a edição de decretos autônomos é delegável, essa competência **pode ser delegada** aos Ministros de Estado, ao Advogado Geral da União e ao Procurador-Geral da República.
- Quando **ocupados**, depende de **lei formal**. Nesse caso, não é delegável.



b) Relação com o Congresso Nacional e atuação no processo legislativo

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

(...)

III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição;

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;

O Presidente da República pode **dar início ao processo legislativo**, seja apresentando projeto de lei de sua **iniciativa privativa** (art.61, § 1º, CF), seja apresentando projeto de lei de **iniciativa geral**. Uma vez aprovado o projeto, ele seguirá para **sanção ou veto** (total ou parcial) pelo Presidente da República, no prazo de **quinze dias úteis**.

XI - remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do País e solicitando as providências que julgar necessárias;

(...)

XXIV - prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior;

O inciso XI faz referência ao envio da **mensagem presidencial** e do **plano de governo** ao Congresso Nacional, por ocasião da **abertura da sessão legislativa** (2 de fevereiro). Por meio desses documentos, o Presidente expõe a situação do País e solicita ao Congresso Nacional as providências que julga necessárias.

O inciso XXIV trata da **prestação de contas do Presidente da República**. Essas contas devem ser apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa. Caso isso não aconteça, a Câmara dos Deputados (representante do povo) deverá proceder à **tomada de contas** (art. 51, II, CF).

XXIII - enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição;

A **iniciativa das leis orçamentárias** (PPA, LDO e LOA) **é privativa** do Presidente da República.

XXVI - editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do art. 62;

Ao editar medidas provisórias, com força de lei, o Presidente da República desempenha **função atípica** do Poder Executivo.

XXVIII - propor ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto nos arts. 167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G desta Constituição.



Uma vez decretada a calamidade pública, uma série de regras constitucionais passam a ser **flexibilizadas**. Passa a vigor um **regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações**.

Atenção: a competência para decretar o estado de calamidade pública é do **Congresso Nacional**. Cabe ao Presidente da República **propor ao Parlamento a decretação** (art. 167-B).

c) Atribuições no plano das relações internacionais (Chefia de Estado)

O Presidente, na condição de Chefe de Estado, **representa o Brasil em suas relações internacionais**. Nesse sentido, exerce as seguintes competências:

Art. 84 - Compete privativamente ao Presidente da República:

(...)

VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos;

VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;

(...)

XIX - declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional;

XX - celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional;

XXI - conferir condecorações e distinções honoríficas;

XXII - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;

O Presidente da República é responsável por **assinar os tratados** (consentimento provisório) e por **ratificá-los** (consentimento definitivo). A ratificação do Presidente, todavia, depende **de aprovação pelo Congresso Nacional** por meio de decreto legislativo.

Uma vez tendo sido aprovado pelo Congresso Nacional, o Presidente irá promulgar e publicar o tratado, por meio de **decreto executivo**. A partir daí, o tratado poderá produzir efeitos no plano interno.

d) Atribuições concernentes à segurança interna, preservação da ordem institucional e da harmonia das relações federativas

No plano da segurança interna, preservação da ordem institucional e harmonia das relações federativas, são as seguintes as competências do Presidente da República:

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

(...)

IX - decretar o estado de defesa e o estado de sítio;

X - decretar e executar a intervenção federal;



XIII - exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos;

O Presidente da República tem competência privativa para decretar a **intervenção federal**, o **estado de sítio** e o **estado de defesa**, **institutos do sistema constitucional de crises**. No caso específico do estado de sítio, exige-se a prévia autorização pelo Congresso Nacional. A suspensão dessas medidas Congresso Nacional.

e) Nomeação de juízes do STF e dos Tribunais Superiores

Para encerrar as atribuições do Presidente, destacamos suas competências no que diz respeito à **nomeação de importantes autoridades da República**.

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

(...)

XIV - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do banco central e outros servidores, quando determinado em lei;

XVI - nomear os magistrados, nos casos previstos nesta Constituição, e o Advogado-Geral da União;

Competências Delegáveis do Presidente da República

Um dos pontos mais importantes desse assunto é saber quais são as **competências delegáveis** do Presidente da República. A resposta está no art. 84, parágrafo único.

Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.

As competências **delegáveis** do Presidente da República são as seguintes:

- a) **Editar decretos autônomos**. Recorde-se que, mediante decreto autônomo, o Presidente pode dispor sobre: i) organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgão público e; ii) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos.
- b) **Conceder indulto e comutar penas**, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei.
- c) **Prover e desprover cargos públicos**, na forma da lei. Ressalte-se que essa é apenas a primeira parte do art.84, XXV, cujo inteiro teor é o seguinte: “*prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei*”. A **extinção de cargos públicos ocupados não é atribuição delegável** do Presidente da República. Apenas é delegável a extinção de cargos públicos vagos (que é objeto de decreto autônomo).



HORA DE PRATICAR!



(TCE-RJ – 2022) Compete ao presidente da República, mediante decreto, extinguir funções ou cargos públicos que estejam vagos.

Comentários:

Trata-se de competência privativa do Presidente da República prevista no art. 84, inciso VI, da CF/88. Questão correta.



RESPONSABILIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

A República tem como característica a possibilidade de **responsabilização pessoal do governante** por suas ações. É diferente da monarquia, na qual predomina a absoluta irresponsabilidade do rei.

Para que o Presidente da República possa exercer suas funções com independência e livre de pressões, precisa possuir certas prerrogativas especiais. São as chamadas **imunidades do Presidente**, que consistem em regras especiais para sua responsabilização.

O Presidente da República possui **apenas imunidades formais** (prerrogativas relacionadas ao processo); em outras palavras, ele **não possui imunidade material**.

Vamos estudar, a seguir, as imunidades (formais) do Presidente da República:

a) **Cláusula de irresponsabilidade penal relativa**: Na vigência do mandato, o Presidente da República só pode ser responsabilizado por atos praticados no exercício da função (*in officio*) ou em razão dela (*propter officium*). Diz-se, por isso, que o Presidente da República tem uma relativa irresponsabilidade pela prática de atos estranhos ao exercício de suas funções.

Essa imunidade **somente se aplica às infrações de natureza penal**. Assim, pode haver apuração, durante o mandato do Presidente da República, de sua responsabilidade civil, administrativa, fiscal ou tributária.

No entanto, ao contrário do que muitos pensam, isso **não significa que o Presidente ficará impune**. Após o término do mandato, ele poderá, sim, ser responsabilizado por crime que tenha cometido na vigência do mandato, mas que não estava relacionado ao exercício da função. O STF entende que, nesse caso, haverá suspensão provisória do processo e a consequente suspensão do prazo prescricional.¹

b) **Vedação à prisão cautelar**: O Presidente da República somente estará sujeito à prisão após sentença condenatória, nas infrações penais comuns. **Não são admitidas prisões cautelares** (flagrante delito, prisão temporária, prisão preventiva) do Presidente da República. É necessária uma sentença penal condenatória, emanada do STF (como veremos mais à frente, é essa Corte que julga o Presidente nos crimes comuns).

Frise-se que essa prerrogativa de vedação à prisão cautelar é **exclusiva do Presidente da República**. No entendimento do STF², ela **não pode ser estendida aos governadores dos Estados**. Se alguma Constituição Estadual contiver norma nesse sentido – que impede a prisão do governador de Estado antes de sua condenação penal definitiva –, tal disposição não se reveste de validade jurídica e, consequentemente, não pode subsistir em face de sua incompatibilidade com o texto da CF/88.

c) **Autorização da Câmara dos Deputados**: Para que o Presidente da República seja processado e julgado, nos crimes comuns ou de responsabilidade, há um prévio **juízo de admissibilidade político** pela Câmara dos Deputados. Dito de outra forma, o Presidente

¹ Inq. 672/DF. Rel. Min Celso de Mello, 16.04.1993.

² ADI 1.634 MC, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 17-9-1997.



somente será processado e julgado **após autorização da Câmara dos Deputados**, por 2/3 dos seus membros, em votação nominal (aberta).

O **juízo de admissibilidade político** da Câmara dos Deputados também é exigido para a instauração de processo contra o **Vice-Presidente da República** (em qualquer caso) e contra os **Ministros de Estado** (nos crimes conexos com os do Presidente da República).

O atual entendimento do STF é no sentido de que os **Estados não têm competência** para editar **normas que condicionem a instauração de ação penal contra Governador**, por crime comum, à **prévia autorização da Assembleia Legislativa**³. O STJ poderá receber a denúncia contra o Governador, instaurando a ação penal, independentemente de qualquer autorização do Poder Legislativo Estadual. Cabe destacar, ainda, que o recebimento da denúncia pelo STJ **não implica em afastamento automático** do Governador. O afastamento até pode acontecer, mas caso assim entenda necessário o STJ, que tem competência para decidir fundamentadamente quanto à aplicação de medidas cautelares.

...

Agora que já estudamos as imunidades do Presidente, é importante que entendamos o **processo de responsabilização** em si.

Há dois tipos de infrações que podem ser cometidas pelo Presidente da República: i) crimes comuns e; ii) crimes de responsabilidade. Os **crimes comuns** são as **infrações penais comuns**, tipificadas no Código Penal e em outras leis penais especiais. Já os **crimes de responsabilidade** são **infrações político-administrativas** cometidas no exercício do cargo.

Nos **crimes comuns**, o Presidente da República é processado e julgado **perante o STF**, após autorização da Câmara dos Deputados. Assim, **a denúncia ou queixa-crime é apresentada ao STF**, mas este só poderá recebê-la após o juízo de admissibilidade político da Câmara dos Deputados. Assim, uma vez apresentada a denúncia ao STF, este deverá **remetê-la à Câmara dos Deputados**.

Não se admite que o STF analise qualquer questão jurídica acerca da denúncia **antes do juízo de admissibilidade político** da Câmara dos Deputados.⁴ A discussão sobre as provas que embasam a denúncia somente deve acontecer **após eventual autorização da Câmara dos Deputados**. Em caso envolvendo o ex-Presidente Michel Temer, o STF se negou a apreciar, antes do juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados, a validade de acordo de colaboração premiada que fundamentava a denúncia.

Após a autorização da Câmara dos Deputados, o **STF poderá receber a denúncia** contra o Presidente da República, instaurando o processo. Todavia, é possível que, mesmo após essa autorização, o **STF decida rejeitar a denúncia** e não instaurar o processo. O recebimento da denúncia pelo STF é, afinal, **ato discricionário** da Corte.

Uma vez **recebida a denúncia ou queixa-crime** pelo STF, o Presidente ficará **suspenso das suas funções**. Ele ficará suspenso do exercício da Presidência e só retornará às suas funções caso seja **absolvido ao final do julgamento**, ou se **decorrerem mais de 180 dias** sem que o julgamento tenha sido concluído. Assim, se o julgamento demorar muito (mais de 180 dias), cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.

³ ADI 4764, ADI 4797 e ADI 4798. Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 04.05.2017.

⁴ Inq 4483 QO/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Julgamento: 21.09.2017



Se o STF condenar o Presidente pela prática de crime comum, seus direitos políticos serão suspensos (conforme art. 15, III) e, consequentemente, ele **perderá o mandato presidencial**, sem prejuízo da sanção penal cabível.

O STF também tem competência para julgar o Presidente da República em algumas ações civis, como o mandado de segurança e o "*habeas data*". No caso da **ação popular**, entretanto, por falta de previsão constitucional, **não é de competência da Corte Suprema** o julgamento do Presidente.

Nos **crimes de responsabilidade**, o Presidente da República é processado e julgado **pelo Senado Federal**, após juízo de admissibilidade político da Câmara dos Deputados. Cabe destacar que, no processo de *impeachment*, **não se aplicam aos Senadores as regras de impedimento e suspeição** previstas no Código de Processo Penal.⁵ Isso porque o Senado é um órgão político, não se submetendo por completo às rígidas normas às quais estão sujeitos os órgãos do Poder Judiciário.

O art. 85, da CF/88, relaciona alguns **atos do Presidente da República** que configuram **crimes de responsabilidade**:

Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra:

I - a existência da União;

II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação;

III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;

IV - a segurança interna do País;

V - a probidade na administração;

VI - a lei orçamentária;

VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais.

Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento.

O art. 85 define genericamente, em **lista meramente exemplificativa**, atos considerados crime de responsabilidade. É necessária **lei especial**, cuja **edição compete privativamente à União**⁶, para tipificar essas condutas e estabelecer normas de processo e julgamento. Atualmente, a lei que regula os crimes de responsabilidade é a Lei nº 1.079/50.

⁵ MS 21.623/DF. Rel. Min. Carlos Velloso, Julgamento em 17/12/1992.

⁶ Súmula Vinculante nº 46: A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.



FIQUE ATENTO!



A definição dos crimes de responsabilidade dos Governadores e dos Prefeitos também deverá ser feita por **lei federal**. Nos termos do art. 22, I, CF/88, a União tem competência privativa para legislar sobre direito penal, **incluindo-se aí os crimes de responsabilidade**.

A denúncia por crime de responsabilidade deve ser apresentada à Câmara dos Deputados. Ela pode ser feita por qualquer cidadão; trata-se, portanto, de **denúncia popular**. Caberá, então, à Câmara dos Deputados realizar o **juízo de admissibilidade político**: a acusação será admitida ou rejeitada, autorizando-se ou não a realização do julgamento pelo Senado Federal. Segundo o STF, é assegurado ao Presidente, ainda nessa fase, o **direito à ampla defesa e ao contraditório**.⁷

Se a acusação for admitida pela Câmara dos Deputados (em votação nominal, por 2/3 dos seus membros), o **processo será remetido ao Senado Federal**, a fim de que este órgão processe e julgue o Presidente. No Senado, haverá **novo juízo de admissibilidade da denúncia** (por maioria simples). O Senado Federal possui, dessa forma, **discrecionabilidade** para decidir pela instauração ou não do processo contra o Presidente da República. Em outras palavras, **o Senado Federal não está vinculado** ao juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados.⁸

Admitida a denúncia pelo Senado Federal (por maioria simples), será **instaurado o processo** contra o Presidente. O Senado Federal irá, então, atuar como verdadeiro "Tribunal político"⁹, sendo presidido pelo Presidente do STF.

Após a instauração do processo pelo Senado Federal, o Presidente **ficará suspenso** de suas funções; ele só retornará ao exercício da presidência se absolvido ou se, decorridos 180 dias, o julgamento não tiver sido concluído. Nesse último caso, cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.

FIQUE ATENTO!



⁷ MS-MC-QO 21.564/DF. Rel. Min. Carlos Velloso. 27.08.1993.

⁸ ADPF 378. Rel. Min. Luiz Edson Fachin. Julg. 17.12.2015.

⁹ MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, COELHO, Inocência Mártires. *Curso de Direito Constitucional*, 5ª edição. São Paulo: Saraiva, 2010, pp. 959.



Há um detalhe que as bancas examinadoras adoram:

1) Nos **crimes comuns**, o Presidente ficará suspenso de suas funções **desde o recebimento da denúncia ou queixa-crime** pelo STF.

2) Nos **crimes de responsabilidade**, o Presidente ficará suspenso de suas funções **desde a instauração do processo** pelo Senado Federal.

O que as bancas fazem? Elas invertem as coisas, dizendo, por exemplo, que o Presidente fica suspenso, nos crimes de responsabilidade, desde o recebimento da denúncia (**ERRADO**).

A condenação do Presidente pelo Senado Federal depende do **voto nominal** (aberto) **de 2/3 dos seus membros**.

Cabe destacar que, segundo o STF, **não é cabível recurso contra o mérito** da decisão do Senado Federal no processo de "impeachment".¹⁰ Entretanto, é cabível controle jurisdicional **quanto aos aspectos processuais (formais)** no processo de "impeachment". Dessa maneira, deve ser assegurado o respeito ao devido processo legal e a todas as suas garantias: contraditório, ampla defesa, fundamentação das decisões, dentre outras.

Uma vez condenado por crime de responsabilidade, não haverá qualquer pena privativa de liberdade. As **penalidades** aplicadas serão duas: i) **perda do cargo** e; ii) **inabilitação, por 8 (oito) anos**, para o exercício de função pública. Destaque-se que essa inabilitação vale para toda e qualquer função pública, sejam aquelas obtidas mediante aprovação em concurso público, cargos comissionados ou mandatos eletivos.

Na história brasileira, há o conhecido episódio do "impeachment" do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Tendo sido instaurado o processo no Senado Federal, Collor renunciou ao cargo, **objetivando esquivar-se da penalidade de inabilitação por 8 (oito) anos** para o exercício de função pública.

Em tese, a renúncia paralisaria o processo de "impeachment". O **Senado Federal**, todavia, entendeu de forma diversa e **continuou o julgamento**, aplicando a pena de inabilitação para o exercício de função pública. Chamado a apreciar a questão, o **STF referendou o entendimento do Senado Federal** e decidiu que **"a renúncia ao cargo, apresentada na sessão de julgamento, quando já iniciado este, não paralisa o processo de impeachment"**.¹¹

Réu em processo-crime x Substituição presidencial

Conforme já estudamos, a CF/88 prevê que o Presidente da República ficará **afastado** de suas funções a partir do momento em que o **STF receber denúncia** contra ele pela prática de crime comum. Em outras palavras, quando o Presidente da República **se torna réu em processo-crime**, ele é afastado do exercício de suas funções, apenas retornando ao cargo se for absolvido ou se o julgamento não for concluído dentro de 180 dias.

Diante disso, cabe-nos perguntar se a mesma regra se aplicaria àqueles que ocupam cargos da "linha sucessória" do Presidente da República. Em outras palavras, será que, **ao se tornarem réus em processo penal**, o Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado Federal e o Presidente do STF ficarão afastados de suas funções?

¹⁰ STF, MS 21.689-1/DF. Rel. Min. Carlos Velloso. 07.04.1995.

¹¹ STF, MS 21.689-1/DF. Rel. Min. Carlos Velloso. 07.04.1995.



Foi exatamente isso o que o STF examinou na ADPF nº 402. Na ocasião, foram firmados pela Corte os seguintes entendimentos:¹²

- a) Aqueles que forem réus em processo-criminal **não poderão**, em hipótese alguma, **exercer o ofício de Presidente da República**. Não será admissível, dessa forma, que réus em ação penal efetivamente substituam o Presidente da República.
- b) O fato de ser réu em processo criminal **não impede** que o indivíduo exerça a Presidência da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do STF.

Suponha, então, que o Presidente do Senado Federal torne-se réu em processo penal. Ele continuará exercendo a Presidência daquela Casa Legislativa, **não precisando ser afastado do cargo**. Entretanto, não poderá efetivamente substituir o Presidente da República, uma vez que esse ofício não pode ser exercido por réus em processo penal.

HORA DE PRATICAR!



(PGE / RJ – 2022) Conforme regra consagrada na CF, o presidente da República detém imunidade penal relativa no que se refere às infrações penais que, cometidas antes ou durante o exercício do mandato, não guardem relação com as funções de chefe do Poder Executivo.

Comentários:

Segundo o § 4º do art. 86 da CF/88, o Presidente da República, na vigência do mandato, não poderá ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Trata-se de responsabilidade penal relativa, não ocorrendo a *persecutio criminis* (persecução penal), ou seja, a denominada imunidade penal relativa. Questão correta.

¹² STF. Plenário. ADPF 402 MC-REF/DF, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 7.12.2016



VICE-PRESIDENTE E MINISTROS DE ESTADO

O Vice-Presidente é figura que tem suas origens no constitucionalismo norte-americano, tendo sido criado para **substituir o Presidente** em seus impedimentos e **sucedê-lo, no caso de vacância** do cargo. A Constituição confere ao Vice-Presidente **diversas funções**, que podem ser classificadas em: ¹

- a) **Funções próprias ou típicas**: são aquelas para as quais o cargo de Vice-Presidente foi criado, sendo-lhe inerentes. Podem resultar de previsão expressa da Constituição ou de lei complementar. São elas: substituição (CF, art. 79), sucessão (CF, art. 80), participação nos Conselhos da República (CF, art. 89, I) e de Defesa Nacional (CF, art. 91, I), bem como as eventuais atribuições estabelecidas pela lei complementar prevista no art. 79, parágrafo único, da Carta Magna.
- b) **Funções impróprias**: funções de auxílio ao Presidente da República, nos termos do art. 79 da Constituição, sempre que por ele convocado para missões especiais.

Os Ministros de Estado, por sua vez, são os **assessores diretos** do Presidente da República. São **livremente nomeáveis e exoneráveis** pelo Presidente da República, sendo escolhidos dentre **brasileiros natos ou naturalizados, maiores de vinte e um anos** e no exercício dos direitos políticos (art. 87, "caput", CF). O Ministro da Defesa, como você deve se lembrar, necessariamente deverá ser brasileiro nato.

O art. 87, parágrafo único, da Constituição, arrola em **lista exemplificativa** as atribuições dos Ministros de Estado:

Art. 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos.

Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei:

I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República;

II - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos;

III - apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério;

IV - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da República.

Compete aos Ministros **referendar os decretos** assinados pelo Presidente da República. Segundo o STF, o referendo ministerial **não se qualifica como requisito indispensável** de validade dos decretos presidenciais.² Entretanto, como os **Ministros são demissíveis "ad nutum"** (ocupam

¹ MORAES, Alexandre de. *Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional*, 9ª edição. São Paulo Editora Atlas: 2010, pp. 1219-1220.

² STF, MS nº 22.706-1- Medida Liminar.05.02.1997.



cargo de livre nomeação e exoneração), o fato de não referendarem ato do Presidente irá implicar, quase que inevitavelmente, na perda do cargo.

Os Ministros de Estado têm, também, competência para **expedir instruções** para a execução das leis, decretos e regulamentos. Trata-se de espécie de **poder regulamentar**.

Além disso, na condição de **auxiliares diretos** do Presidente, cabe aos Ministros apresentar **relatório anual de sua gestão** e **praticar os atos que a eles forem outorgados ou delegados** pelo Presidente.



(MJSP – 2022) A CF prevê expressamente que compete ao ministro de Estado, entre outras atribuições, referendar os decretos assinados pelo presidente da República.

Comentários:

É exatamente o que prevê a parte final do art. 87, parágrafo único, inciso I, da CF/88. Questão correta.



CONSELHO DA REPÚBLICA E CONSELHO DE DEFESA NACIONAL

O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional são órgãos colegiados, de **natureza consultiva**. Daí decorre o fato de eles manifestarem-se, quando **consultados pelo Presidente da República**, por meio de parecer, cuja **natureza é meramente opinativa**.

O **Conselho da República** é órgão superior de consulta do Presidente da República, com **competência para se pronunciar sobre as seguintes questões**:

- a) Intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio.
- b) Questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas

Os **integrantes** do Conselho da República são os seguintes:

Membros do Conselho da República

- O Vice-Presidente da República
- O Presidente da Câmara dos Deputados
- O Presidente do Senado Federal
- Os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados
- Os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal;
- O Ministro da Justiça
- Seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução.

O **Conselho de Defesa Nacional**, por sua vez, é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a **soberania nacional** e a **defesa do Estado democrático**. Segundo o art. 91, § 1º, CF/88, são **competências** do Conselho de Defesa Nacional as seguintes:

- a) Opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz, nos termos desta Constituição;
- b) Opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal;
- c) Propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo;
- d) Estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático.

Os **integrantes** do Conselho de Defesa Nacional são os seguintes:



Membros do Conselho de Defesa Nacional

- O Vice-Presidente da República
- O Presidente da Câmara dos Deputados
- O Presidente do Senado Federal
- O Ministro da Justiça
- Os Ministro de Estado da Defesa
- O Ministro das Relações Exteriores
- O Ministro do Planejamento
- Os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica

Algumas dicas para memorização:

- a) O Vice-Presidente, o Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado Federal e o Ministro da Justiça **participam tanto do Conselho da República quanto do Conselho de Defesa Nacional**.
- b) Os **6 (seis) cidadãos brasileiros natos** participam apenas do **Conselho da República**.
- c) O único Ministro que participa do Conselho da República é o **Ministro da Justiça**.

HORA DE PRATICAR!



(SEE-PE – 2022) Compete privativamente ao presidente da República nomear os integrantes do Conselho da República.

Comentários:

Conforme o art. 89, inciso VII, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados devem eleger, cada uma, 2 brasileiros natos com mais de 35 anos para integrarem o Conselho da República. O Presidente da República também pode nomear 2 brasileiros nas mesmas condições. Questão errada.



QUESTÕES COMENTADAS

1. FCC - DP GO/DPE GO/2021

Caso o Vice-Chefe do Poder Executivo, em face da vacância definitiva, assuma o cargo do Chefe do Poder Executivo de forma efetiva e definitiva, para fins de reeleição

- a) essa assunção em razão da vacância do Chefe do Poder Executivo não contará para fim de reeleição, podendo o Vice se candidatar para Chefe do Executivo para dois mandatos consecutivos, desde que exercida por tempo não maior que quarenta e cinco dias.
- b) essa assunção em razão da vacância do Chefe do Poder Executivo não contará para esse fim de reeleição, podendo o Vice se candidatar para Chefe do Executivo, assumir e ainda disputar reeleição imediata.
- c) esse mandato deve ser computado como primeiro, permitindo-se somente um período subsequente de novo mandato, desde que a assunção na vacância tenha perdurado por período igual ou maior de seis meses.
- d) esse mandato deve ser computado como o primeiro, permitindo-se somente um único período subsequente, independentemente do tempo em que exerceu a continuidade do mandato em razão da vacância.
- e) a assunção, mesmo que temporária, do mandato do Chefe do Executivo, em razão de seu afastamento, acarretará a possibilidade de candidatura para tão somente um período consecutivo do Vice-Chefe que o substituiu temporariamente.

Gabarito: D

Comentário.

A questão cobrou do candidato o conhecimento acerca da sucessão de Vice-chefe do Poder Executivo, em face da vacância definitiva. A CF/88 trata do tema de forma bem direta e objetiva, vejamos:

Art. 14, § 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos **e quem os houver sucedido**, ou substituído no curso dos mandatos **poderão ser reeleitos para um único período subsequente**.

Importante destacar, que a questão deixou claro que a vacância foi definitiva, pois se fosse temporária não haveria sucessão.

Vejamos esse julgado do STF que trata do tema:



STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO RE 366488 SP (STF) - CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. VICE-GOVERNADOR ELEITO DUAS VEZES CONSECUTIVAS: EXERCÍCIO DO CARGO DE GOVERNADOR POR SUCESSÃO DO TITULAR: REELEIÇÃO: POSSIBILIDADE. CF, art. 14, § 5º. I. - Vice-governador eleito duas vezes para o cargo de vice-governador. No segundo mandato de vice, sucedeu o titular. Certo que, no seu primeiro mandato de vice, teria substituído o governador. Possibilidade de reeleger-se ao cargo de governador, porque o exercício da titularidade do cargo dá-se mediante eleição ou por sucessão. Somente quando sucedeu o titular é que passou a exercer o seu primeiro mandato como titular do cargo. II. - Inteligência do disposto no § 5º do art. 14 da Constituição Federal. III. - RE conhecidos e improvidos.

2. FCC - TJ Aux (TJ SC)/TJ SC/2021

Atenção: Para responder à questão, considere a Constituição Federal de 1988.

Admitida acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Senado Federal pela suposta prática de ato que constitui crime, ficando suspenso de suas funções após a instauração do respectivo processo. Considerando a hipótese de que o julgamento não seja concluído dentro de cento e oitenta dias, o afastamento do Presidente da República

- a) não cessará, devendo o processo, diante da inércia do Senado, prosseguir perante o Supremo Tribunal Federal, podendo-se afirmar que, à vista do quanto acima exposto, a situação descrita trata de acusação da prática de crime de responsabilidade praticado pelo Presidente da República.
- b) não cessará, devendo o processo, diante da inércia do Senado, prosseguir perante o Supremo Tribunal Federal, ao qual caberá o julgamento do Presidente da República, podendo-se afirmar que, à vista do quanto acima exposto, a situação descrita trata de acusação da prática de infração penal comum pelo Presidente da República.
- c) cessará, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo no Senado, podendo-se afirmar que, à vista do quanto acima exposto, a situação descrita trata de acusação da prática de infração penal comum pelo Presidente da República.
- d) cessará, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo no Senado, podendo-se afirmar que, à vista do quanto acima exposto, a situação descrita trata de acusação da prática de crime de responsabilidade pelo Presidente da República.
- e) cessará, encerrando-se, conseqüentemente, o processo instaurado no âmbito do Senado Federal, não se podendo mais afirmar que o Presidente da República tenha cometido infração penal comum ou crime de responsabilidade.

Gabarito: D

Comentário.



De acordo com o enunciado, admitida **acusação contra o Presidente da República**, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Senado Federal pela suposta prática de ato que constitui crime. Ficará **suspenso de suas funções** após a instauração do respectivo processo.

Considerando a hipótese de que o julgamento não seja concluído dentro de cento e oitenta dias, o afastamento do Presidente da República **cessará**, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo no Senado, podendo-se afirmar que a situação descrita trata de acusação da prática de **crime de responsabilidade pelo Presidente da República**, uma vez que a questão mencionou que ele será submetido a julgamento perante o Senado Federal, e quando isso acontecer, estaremos diante de um crime de responsabilidade.

Portanto, vejamos como a CF/88 trata o tema:

Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade. Se está no Senado, então é Crime de Responsabilidade.

§ 2º Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.

3. (FCC/ TRF 3ª Região -2019) De acordo com a Constituição Federal de 1988, dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da Administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, é da competência

- a) exclusiva do Presidente da República, podendo ele delegar essa atribuição apenas ao Ministro da Justiça, que observará os limites traçados na respectiva delegação.
- b) privativa do Presidente da República, podendo ele delegar essa atribuição ao Presidente da Câmara dos Deputados, ao Presidente do Senado Federal ou ao Ministro da Justiça, que observarão os limites traçados na respectiva delegação.
- c) privativa do Presidente da República, não podendo ele delegar essa atribuição.
- d) exclusiva do Presidente da República, podendo ele delegar essa atribuição apenas aos Ministros de Estado, que observarão os limites traçados na respectiva delegação.
- e) privativa do Presidente da República, podendo ele delegar essa atribuição aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados na respectiva delegação.

Comentários:

A questão cobra o conhecimento da competência para editar decretos autônomos, com "status" de lei, privativa do Presidente da República:

Art. 84, VI, CF – Compete privativamente ao Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre:



- a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;
- b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos (...).

Vale a pena destacar que, nos termos do parágrafo único do art. 84 da Carta Magna, tal competência poderá ser delegada aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados na respectiva delegação. O gabarito é a letra E.

4. (FCC / TJ-MA – 2019) Compete privativamente ao Presidente da República

- a) autorizar referendo e convocar plebiscito.
- b) sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução.
- c) aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares.
- d) aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas.
- e) autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais.

Comentários:

As alternativas A, C, D e E reproduzem competências exclusivas do Congresso Nacional. Vejamos o que dispõe a Carta Magna:

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: (...)

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas; (...)

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;

XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;

XVII - aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares.

A letra B reproduz uma competência privativa do Presidente da República. Segundo o art. 84, IV, CF/88, compete privativamente ao Presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução.

O gabarito é a letra B.

5. (FCC / TJ-MA – 2019) Acerca do que disciplina a Constituição Federal sobre o Poder Executivo,

- a) em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente da República, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados e o do Supremo Tribunal Federal.



- b) vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República nos dois primeiros anos do período presidencial, far-se-á eleição trinta dias depois de aberta a última vaga.
- c) ocorrendo a vacância dos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita noventa dias depois da última vaga, por votação popular, na forma da lei.
- d) o Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a dez dias, sob pena de perda do cargo.
- e) será considerado eleito Presidente da República o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos.

Comentários:

Letra A: errada. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência *o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal* e o do Supremo Tribunal Federal (art. 80, CF).

Letra B: errada. Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República nos dois primeiros anos do período presidencial, *far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a última vaga* (art. 81, "caput", CF).

Letra C: errada. Ocorrendo a vacância dos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita *trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei* (art. 81, § 1º, CF). Note que, nesse caso, haverá *eleição indireta*.

Letra D: errada. O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a *quinze dias*, sob pena de perda do cargo (art. 83, CF).

Letra E: correta. Trata-se da literalidade do art. 77, § 2º, da Carta Magna.

Art. 77 (...)

§ 2º Será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos.

O gabarito é a letra E.

6. (FCC / AFAP – 2019) Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, compete privativamente ao Presidente da República

- a) sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e emendas à Constituição, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução.
- b) nomear os Ministros de Estado, após aprovação pelo Senado Federal.
- c) editar medidas provisórias e decretos-lei, com força de lei.
- d) celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional, podendo essa atribuição ser delegada aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.
- e) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei.



Comentários:

Letra A: errada. No processo legislativo de reforma constitucional, não há necessidade de sanção do Presidente da República. O art. 84, IV, da Carta Magna, prevê que compete privativamente ao Presidente da República **sancionar, promulgar e fazer publicar as leis**, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução.

Letra B: errada. A nomeação de Ministros de Estado pelo Presidente da República é ato discricionário, que dispensa qualquer aprovação pelo Poder Legislativo (art. 84, I, CF).

Letra C: errada. A CF/88 substituiu o decreto-lei pela medida provisória. Por isso, o art. 84, XXVI, da Carta Magna, determina que compete privativamente ao Presidente da República editar **medidas provisórias**, com força de lei.

Letra D: errada. De fato, o Presidente da República tem essa competência privativa (art. 84, VIII, CF). Entretanto, diferentemente do que diz a assertiva, a Carta Magna não permite que ela seja delegada.

Letra E: correta. Segundo o art. 84, XII, CF/88, compete privativamente ao Presidente da República *"conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei"*.

O gabarito é a letra E.

7. (FCC / SABESP – 2018) Frederico, Vice-Presidente da República, pretende ausentar-se do país por vinte dias. Nesse caso, de acordo com a Constituição Federal, Frederico

- a) poderá ausentar-se do país sem necessidade de qualquer autorização.
- b) precisará de autorização do Congresso Nacional, que detém a competência exclusiva para tanto.
- c) precisará de autorização do Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República.
- d) precisará de autorização do Senado Federal, que detém a competência exclusiva para tanto.
- e) precisará de autorização do Senado Federal, com a sanção do Presidente da República.

Comentários:

A Carta Magna determina que, caso o Presidente e o Vice-Presidente da República se ausentem do país por mais de quinze dias, é necessária a autorização do Congresso Nacional, que detém a competência exclusiva para tanto (art. 49, III, CF). O gabarito é a letra B.

8. (FCC / TST – 2017) Com a finalidade de conter as despesas da Administração pública, o Presidente da República editou decreto extinguindo Ministério e os cargos públicos vagos e preenchidos a ele vinculados, colocando em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, os servidores públicos estáveis ocupantes dos cargos que foram extintos. Considerando a Constituição Federal, o Presidente da República NÃO poderia ter editado decreto para

- a) extinguir o Ministério e os cargos públicos, vagos ou não, nem para determinar que os servidores públicos estáveis ficassem em disponibilidade.
- b) determinar que os servidores públicos estáveis ficassem em disponibilidade, uma vez que a extinção de seus cargos enseja aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao



tempo de contribuição, embora o decreto pudesse extinguir o Ministério e os cargos públicos, vagos ou não.

c) determinar que os servidores públicos colocados em disponibilidade percebessem remuneração proporcional ao tempo de serviço, uma vez que deveriam receber o equivalente ao valor da última remuneração percebida no exercício do cargo, embora o decreto pudesse extinguir o Ministério e os cargos públicos, vagos ou não.

d) extinguir o Ministério, embora o decreto pudesse extinguir os cargos públicos, vagos ou não, bem como determinar que os servidores públicos estáveis ficassem em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

e) extinguir o Ministério e os cargos públicos preenchidos, embora o Decreto pudesse extinguir os cargos públicos vagos.

Comentários:

O *decreto autônomo* pode ser utilizado com duas finalidades distintas:

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;

Assim, na situação apresentada, o Presidente da República *não poderia* extinguir o Ministério, tampouco os cargos públicos ocupados. Os cargos públicos vagos podem ser extintos por meio de decreto autônomo.

O gabarito é a letra E.

9. (FCC / ARTESP – 2017) A chefia de Estado é atribuída ao Presidente da República e a chefia de governo é atribuída ao Primeiro-Ministro no sistema de Governo denominado

a) Democrático consolidado.

b) Monocrático.

c) Presidencialismo.

d) Parlamentarismo.

e) Duocrático.

Comentários:

No sistema *parlamentarista*, a Chefia do Poder Executivo é dual. Em uma República parlamentarista, a Chefia de Estado é atribuída ao Presidente da República, enquanto a Chefia de Governo compete ao Primeiro-Ministro. O gabarito é a letra D.

10. (FCC / TRT-MS – 2017) Em razão do recente impeachment da Presidente da República, Fatima, jornalista, manifestou interesse em obter conhecimento pleno sobre as atribuições do Presidente da República constantes na Constituição Federal. Assim, verificando o competente Capítulo, Fátima constatou que NÃO compete privativamente ao Presidente da República

a) prestar, trimestralmente, ao Tribunal de Contas da União, após a abertura do ano fiscal, as contas referentes ao exercício anterior.

b) nomear e exonerar os Ministros de Estado.



- c) celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional.
- d) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei.
- e) nomear, após aprovação pelo Senado Federal, o Procurador-Geral da República.

Comentários:

Letra A: errada. É competência privativa do Presidente da República prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior (art. 84, XXIV, CF/88).

Letra B: correta. É competência privativa do Presidente da República nomear e exonerar os Ministros de Estado (art. 84, I, CF/88).

Letra C: correta. É competência privativa do Presidente da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional (art. 84, VIII, CF/88).

Letra D: correta. É competência privativa do Presidente da República conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei (art. 84, XII, CF/88).

Letra E: correta. É competência privativa do Presidente da República nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do banco central e outros servidores, quando determinado em lei (art. 84, XIV, CF/88).

O gabarito é a letra A.

11. (FCC/ TRT-MS – 2017) Considere a seguinte situação hipotética: o Presidente da República praticou ato que configura infração penal comum. Neste caso, de acordo com a Constituição Federal, admitida a acusação contra o Presidente da República, por 2/3

- a) da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Senado Federal.
- b) da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.
- c) do Senado Federal, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.
- d) do Superior Tribunal de Justiça, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.
- e) do Supremo Tribunal Federal, será ele submetido a julgamento perante o Senado Federal.

Comentários:

Nos crimes comuns, o Presidente da República será processado e julgado pelo STF, após o juízo de admissibilidade política da Câmara dos Deputados, por 2/3 dos seus membros. O gabarito é a letra B.

12. (FCC/ TRT 11ª Região – 2017) Considere as situações hipotéticas abaixo.

- I. Tércio é Presidente da República.
- II. Carmem é Advogada-Geral da União.
- III. Wagner é Procurador-Geral da República.



De acordo com a Constituição Federal, compete privativamente a Tércio, mediante

- a) decreto, dispor sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos, podendo delegar essa atribuição a Wagner, apenas, que observará os limites traçados nas respectivas delegações.
- b) portaria, dispor sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos, podendo delegar essa atribuição tanto a Carmem quanto a Wagner, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.
- c) decreto, prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei, podendo delegar essa atribuição a Carmem, apenas, que observará os limites traçados nas respectivas delegações.
- d) portaria, dispor sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos, não podendo delegar essa atribuição nem a Carmem nem a Wagner.
- e) decreto, dispor sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos, podendo delegar essa atribuição tanto a Carmem quanto a Wagner, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.

Comentários:

A questão trata da possibilidade de delegação, pelo Presidente da República (Tércio), da competência prevista no inciso VI do art. 84 da Carta Magna, por força do parágrafo único do mesmo dispositivo. Essa delegação *poderá ser concedida* aos Ministros de Estado, *ao Advogado-Geral da União (Carmem) ou ao Procurador-Geral da República (Wagner)*.

O art. 84, inciso VI, da Constituição Federal, cria o chamado *"decreto autônomo"*, que, diferentemente dos decretos executivos, tem "status" de lei. Esse instrumento normativo pode ser usado pelo Presidente da República para dispor sobre: i) organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgão público e; ii) *extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos*.

O gabarito é a letra E.

13. (FCC / TRT 20ª Região – 2016) O Presidente da República poderá delegar, dentre outras, a seguinte atribuição:

- a) nomear o Advogado-Geral da União.
- b) nomear e exonerar os Ministros de Estado.
- c) vetar projetos de lei parcialmente.
- d) celebrar tratados e convenções sujeitos a referendo do Congresso Nacional.
- e) prover os cargos públicos federais, na forma da lei.

Comentários:

As *competências delegáveis* do Presidente da República são as seguintes (art. 84, parágrafo único, CF):

- a) *Editar decretos autônomos*. Recorde-se que, mediante decreto autônomo, o Presidente poderá dispor sobre: i) organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgão público e; ii) extinguir funções ou cargos públicos, quando vagos.



- b) *Conceder indulto e comutar penas*, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei.
- c) Prover e desprover cargos públicos, na forma da lei.

O gabarito é a letra E.

14. (FCC / TRT 1ª Região – 2016) Considerando o regramento constitucional do Poder Executivo, é correto afirmar:

- a) Compete privativamente ao Presidente da República prestar contas ao Congresso Nacional, do exercício anterior, dentro de 90 dias da abertura do exercício subsequente.
- b) Em caso de impedimento do Vice-Presidente da República, serão chamados a sucedê-lo o Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado Federal e o Presidente do Supremo Tribunal Federal.
- c) Atentar contra o exercício dos direitos sociais constitui crime de responsabilidade do Presidente da República.
- d) O Presidente da República será afastado de suas funções, no caso de apresentação de denúncia por crime comum pelo Procurador Geral da República.
- e) Compete ao Presidente da República promover os oficiais superiores das Forças Armadas.

Comentários:

Letra A: errada. O Presidente da República deverá prestar contas anualmente ao Congresso Nacional *dentro de 60 dias* após a abertura da sessão legislativa (art. 84, XXIV).

Letra B: errada. Impedimentos são *afastamentos temporários*. Em caso de impedimento do Vice-Presidente, não há necessidade de que ele seja substituído em seu cargo. Os Presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do STF poderão exercer, interinamente, a Presidência da República, mas apenas se houver impedimento ou vacância simultânea dos cargos de Presidente e Vice-Presidente.

Letra C: correta. Segundo o art. 85, III, é crime de responsabilidade do Presidente da República atentar contra o exercício dos *direitos políticos, individuais e sociais*.

Letra D: errada. No caso de crime comum, o Presidente da República será afastado de suas funções diante do *recebimento da denúncia ou queixa-crime pelo STF*. Nos crimes de responsabilidade, o Presidente da República será afastado de suas funções diante da instauração do processo pelo Senado Federal.

Letra E: errada. O Presidente da República tem competência privativa para promover os *oficiais-generais* das Forças Armadas.

O gabarito é a letra C.

15. (FCC / TRF 3ª Região – 2016) Em uma situação hipotética, a Câmara dos Deputados, por dois terços de seus integrantes, admitiu a acusação contra o Presidente da República por prática de crime de responsabilidade.

Ante tal situação, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o afastamento do Presidente da República do exercício de seu mandato



- a) será automático em virtude da decisão soberana da Câmara dos Deputados, única com atribuição para deflagrar o processo de impedimento contra o Presidente da República.
- b) dependerá da instauração do processo pelo Senado.
- c) dependerá da instauração do processo pelo Supremo Tribunal Federal.
- d) dependerá do resultado do julgamento do processo pelo Senado Federal, por conta do princípio constitucional da presunção de inocência.
- e) dependerá de decisão específica a esse respeito da presidência da Câmara dos Deputados, ratificada pelo Presidente do Senado Federal, vez que o afastamento não decorre do recebimento da acusação, nem da instauração do processo contra o Presidente da República.

Comentários:

Nos crimes de responsabilidade, o Presidente da República será processado e julgado pelo Senado Federal, após juízo de admissibilidade político da Câmara dos Deputados.

O Presidente da República será afastado do cargo *após a instauração do processo* pelo Senado Federal. Cabe destacar que, na ADPF 378, firmou-se o entendimento do STF de que o processo somente será instaurado após um juízo de admissibilidade da denúncia feito pelo Senado Federal. O Senado Federal poderá, então, mesmo após a autorização da Câmara dos Deputados, decidir pela não instauração do processo contra o Presidente da República.

O gabarito é a letra B.

16. (FCC / Procurador de São Luiz - MA – 2016) Com vistas a otimizar o funcionamento da Administração federal, por meio da redução de custos e redistribuição de funções, o Presidente da República pretende, entre outras providências:

- I. promover a extinção de cargos em órgãos da Administração direta;
- II. promover a extinção de Secretarias com status de Ministério;
- III. submeter os órgãos e pessoal responsáveis pela gestão de pessoal em cada Ministério a um órgão central de recursos humanos, diretamente vinculado à Presidência da República.

Em conformidade com a Constituição da República, poderá o Presidente da República adotar, mediante decreto, APENAS as medidas previstas em

- a) II, desde que não implique extinção de cargos; e III, desde que não implique aumento de despesa nem criação de órgãos.
- b) II, desde que os ocupantes de cargos efetivos estáveis sejam realocados em outros órgãos da Administração; e III, desde que não implique aumento de despesa nem criação de órgãos.
- c) I, desde que vagos os cargos; e III, desde que não implique aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos.
- d) I, desde que se trate de cargos em comissão; e II, desde que os ocupantes de cargos efetivos estáveis sejam realocados em outros órgãos da Administração.
- e) I, desde que vagos os cargos; e II, desde que não implique extinção de cargos efetivos.

Comentários:

O Presidente da República poderá dispor, mediante decreto autônomo, sobre:



- a) organização e funcionamento da administração pública, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;
- b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos.

Assim, temos que:

- I) A extinção de cargos em órgãos da Administração direta poderá ser feita por decreto, *desde que esses cargos estejam vagos*.
- II) A extinção de Secretarias com *status* de Ministério será feita mediante lei.
- III) A submissão de órgãos e pessoal responsáveis pela gestão de pessoal em cada Ministério a um órgão central de recursos humanos é medida que pode ser implementada por decreto, *desde que não implique aumento de despesa nem criação de órgãos*.

O gabarito é a letra C.

17. (FCC / Eletrobrás – 2016) Considere a seguinte situação hipotética: Gilberto é Presidente da República e Vera Vice-Presidente da República. Gabriela é Presidente da Câmara dos Deputados, Ursula é Presidente do Supremo Tribunal Federal e Soraya é Presidente do Senado Federal. Em caso de impedimento de Gilberto e de Vera serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência:

- a) Gabriela, Soraya e Ursula.
- b) Gabriela, Ursula e Soraya.
- c) Soraya, Gabriela e Ursula.
- d) Ursula, Gabriela e Soraya.
- e) Soraya, Ursula e Gabriela.

Comentários:

Em caso de impedimento do Presidente da República, são chamados ao exercício da Presidência, na ordem: Vice-Presidente, Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente do Senado Federal e Presidente do STF.

O gabarito é a letra A.



LISTA DE QUESTÕES

1. FCC - DP GO/DPE GO/2021

Caso o Vice-Chefe do Poder Executivo, em face da vacância definitiva, assuma o cargo do Chefe do Poder Executivo de forma efetiva e definitiva, para fins de reeleição

- a) essa assunção em razão da vacância do Chefe do Poder Executivo não contará para fim de reeleição, podendo o Vice se candidatar para Chefe do Executivo para dois mandatos consecutivos, desde que exercida por tempo não maior que quarenta e cinco dias.
- b) essa assunção em razão da vacância do Chefe do Poder Executivo não contará para esse fim de reeleição, podendo o Vice se candidatar para Chefe do Executivo, assumir e ainda disputar reeleição imediata.
- c) esse mandato deve ser computado como primeiro, permitindo-se somente um período subsequente de novo mandato, desde que a assunção na vacância tenha perdurado por período igual ou maior de seis meses.
- d) esse mandato deve ser computado como o primeiro, permitindo-se somente um único período subsequente, independentemente do tempo em que exerceu a continuidade do mandato em razão da vacância.
- e) a assunção, mesmo que temporária, do mandato do Chefe do Executivo, em razão de seu afastamento, acarretará a possibilidade de candidatura para tão somente um período consecutivo do Vice-Chefe que o substituiu temporariamente.

2. FCC - TJ Aux (TJ SC)/TJ SC/2021

Atenção: Para responder à questão, considere a Constituição Federal de 1988.

Admitida acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Senado Federal pela suposta prática de ato que constitui crime, ficando suspenso de suas funções após a instauração do respectivo processo. Considerando a hipótese de que o julgamento não seja concluído dentro de cento e oitenta dias, o afastamento do Presidente da República

- a) não cessará, devendo o processo, diante da inércia do Senado, prosseguir perante o Supremo Tribunal Federal, podendo-se afirmar que, à vista do quanto acima exposto, a situação descrita trata de acusação da prática de crime de responsabilidade praticado pelo Presidente da República.
- b) não cessará, devendo o processo, diante da inércia do Senado, prosseguir perante o Supremo Tribunal Federal, ao qual caberá o julgamento do Presidente da República, podendo-se afirmar



que, à vista do quanto acima exposto, a situação descrita trata de acusação da prática de infração penal comum pelo Presidente da República.

c) cessará, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo no Senado, podendo-se afirmar que, à vista do quanto acima exposto, a situação descrita trata de acusação da prática de infração penal comum pelo Presidente da República.

d) cessará, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo no Senado, podendo-se afirmar que, à vista do quanto acima exposto, a situação descrita trata de acusação da prática de crime de responsabilidade pelo Presidente da República.

e) cessará, encerrando-se, conseqüentemente, o processo instaurado no âmbito do Senado Federal, não se podendo mais afirmar que o Presidente da República tenha cometido infração penal comum ou crime de responsabilidade.

3. (FCC/ TRF 3ª Região -2019) De acordo com a Constituição Federal de 1988, dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da Administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, é da competência

a) exclusiva do Presidente da República, podendo ele delegar essa atribuição apenas ao Ministro da Justiça, que observará os limites traçados na respectiva delegação.

b) privativa do Presidente da República, podendo ele delegar essa atribuição ao Presidente da Câmara dos Deputados, ao Presidente do Senado Federal ou ao Ministro da Justiça, que observarão os limites traçados na respectiva delegação.

c) privativa do Presidente da República, não podendo ele delegar essa atribuição.

d) exclusiva do Presidente da República, podendo ele delegar essa atribuição apenas aos Ministros de Estado, que observarão os limites traçados na respectiva delegação.

e) privativa do Presidente da República, podendo ele delegar essa atribuição aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados na respectiva delegação.

4. (FCC / TJ-MA – 2019) Compete privativamente ao Presidente da República

a) autorizar referendo e convocar plebiscito.

b) sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução.

c) aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares.

d) aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas.

e) autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais.

5. (FCC / TJ-MA – 2019) Acerca do que disciplina a Constituição Federal sobre o Poder Executivo,



a) em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente da República, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados e o do Supremo Tribunal Federal.

b) vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República nos dois primeiros anos do período presidencial, far-se-á eleição trinta dias depois de aberta a última vaga.

c) ocorrendo a vacância dos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita noventa dias depois da última vaga, por votação popular, na forma da lei.

d) o Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a dez dias, sob pena de perda do cargo.

e) será considerado eleito Presidente da República o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos.

6. (FCC / AFAP – 2019) Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, compete privativamente ao Presidente da República

a) sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e emendas à Constituição, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução.

b) nomear os Ministros de Estado, após aprovação pelo Senado Federal.

c) editar medidas provisórias e decretos-lei, com força de lei.

d) celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional, podendo essa atribuição ser delegada aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.

e) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei.

7. (FCC / SABESP – 2018) Frederico, Vice-Presidente da República, pretende ausentar-se do país por vinte dias. Nesse caso, de acordo com a Constituição Federal, Frederico

a) poderá ausentar-se do país sem necessidade de qualquer autorização.

b) precisará de autorização do Congresso Nacional, que detém a competência exclusiva para tanto.

c) precisará de autorização do Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República.

d) precisará de autorização do Senado Federal, que detém a competência exclusiva para tanto.

e) precisará de autorização do Senado Federal, com a sanção do Presidente da República.

8. (FCC / TST – 2017) Com a finalidade de conter as despesas da Administração pública, o Presidente da República editou decreto extinguindo Ministério e os cargos públicos vagos e preenchidos a ele vinculados, colocando em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, os servidores públicos estáveis ocupantes dos cargos que foram extintos. Considerando a Constituição Federal, o Presidente da República NÃO poderia ter editado decreto para

a) extinguir o Ministério e os cargos públicos, vagos ou não, nem para determinar que os servidores públicos estáveis ficassem em disponibilidade.



b) determinar que os servidores públicos estáveis ficassem em disponibilidade, uma vez que a extinção de seus cargos enseja aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, embora o decreto pudesse extinguir o Ministério e os cargos públicos, vagos ou não.

c) determinar que os servidores públicos colocados em disponibilidade percebessem remuneração proporcional ao tempo de serviço, uma vez que deveriam receber o equivalente ao valor da última remuneração percebida no exercício do cargo, embora o decreto pudesse extinguir o Ministério e os cargos públicos, vagos ou não.

d) extinguir o Ministério, embora o decreto pudesse extinguir os cargos públicos, vagos ou não, bem como determinar que os servidores públicos estáveis ficassem em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

e) extinguir o Ministério e os cargos públicos preenchidos, embora o Decreto pudesse extinguir os cargos públicos vagos.

9. (FCC / ARTESP – 2017) A chefia de Estado é atribuída ao Presidente da República e a chefia de governo é atribuída ao Primeiro-Ministro no sistema de Governo denominado

a) Democrático consolidado.

b) Monocrático.

c) Presidencialismo.

d) Parlamentarismo.

e) Duocrático.

10. (FCC / TRT-MS – 2017) Em razão do recente impeachment da Presidente da República, Fatima, jornalista, manifestou interesse em obter conhecimento pleno sobre as atribuições do Presidente da República constantes na Constituição Federal. Assim, verificando o competente Capítulo, Fátima constatou que NÃO compete privativamente ao Presidente da República

a) prestar, trimestralmente, ao Tribunal de Contas da União, após a abertura do ano fiscal, as contas referentes ao exercício anterior.

b) nomear e exonerar os Ministros de Estado.

c) celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional.

d) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei.

e) nomear, após aprovação pelo Senado Federal, o Procurador-Geral da República.

11. (FCC/ TRT-MS – 2017) Considere a seguinte situação hipotética: o Presidente da República praticou ato que configura infração penal comum. Neste caso, de acordo com a Constituição Federal, admitida a acusação contra o Presidente da República, por 2/3

a) da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Senado Federal.

b) da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

c) do Senado Federal, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

d) do Superior Tribunal de Justiça, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.



e) do Supremo Tribunal Federal, será ele submetido a julgamento perante o Senado Federal.

12. (FCC/ TRT 11ª Região – 2017) Considere as situações hipotéticas abaixo.

I. Tércio é Presidente da República.

II. Carmem é Advogada-Geral da União.

III. Wagner é Procurador-Geral da República.

De acordo com a Constituição Federal, compete privativamente a Tércio, mediante

a) decreto, dispor sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos, podendo delegar essa atribuição a Wagner, apenas, que observará os limites traçados nas respectivas delegações.

b) portaria, dispor sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos, podendo delegar essa atribuição tanto a Carmem quanto a Wagner, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.

c) decreto, prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei, podendo delegar essa atribuição a Carmem, apenas, que observará os limites traçados nas respectivas delegações.

d) portaria, dispor sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos, não podendo delegar essa atribuição nem a Carmem nem a Wagner.

e) decreto, dispor sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos, podendo delegar essa atribuição tanto a Carmem quanto a Wagner, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.

13. (FCC / TRT 20ª Região – 2016) O Presidente da República poderá delegar, dentre outras, a seguinte atribuição:

a) nomear o Advogado-Geral da União.

b) nomear e exonerar os Ministros de Estado.

c) vetar projetos de lei parcialmente.

d) celebrar tratados e convenções sujeitos a referendo do Congresso Nacional.

e) prover os cargos públicos federais, na forma da lei.

14. (FCC / TRT 1ª Região – 2016) Considerando o regramento constitucional do Poder Executivo, é correto afirmar:

a) Compete privativamente ao Presidente da República prestar contas ao Congresso Nacional, do exercício anterior, dentro de 90 dias da abertura do exercício subsequente.

b) Em caso de impedimento do Vice-Presidente da República, serão chamados a sucedê-lo o Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado Federal e o Presidente do Supremo Tribunal Federal.

c) Atentar contra o exercício dos direitos sociais constitui crime de responsabilidade do Presidente da República.

d) O Presidente da República será afastado de suas funções, no caso de apresentação de denúncia por crime comum pelo Procurador Geral da República.

e) Compete ao Presidente da República promover os oficiais superiores das Forças Armadas.



15. (FCC / TRF 3ª Região – 2016) Em uma situação hipotética, a Câmara dos Deputados, por dois terços de seus integrantes, admitiu a acusação contra o Presidente da República por prática de crime de responsabilidade.

Ante tal situação, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o afastamento do Presidente da República do exercício de seu mandato

- a) será automático em virtude da decisão soberana da Câmara dos Deputados, única com atribuição para deflagrar o processo de impedimento contra o Presidente da República.
- b) dependerá da instauração do processo pelo Senado.
- c) dependerá da instauração do processo pelo Supremo Tribunal Federal.
- d) dependerá do resultado do julgamento do processo pelo Senado Federal, por conta do princípio constitucional da presunção de inocência.
- e) dependerá de decisão específica a esse respeito da presidência da Câmara dos Deputados, ratificada pelo Presidente do Senado Federal, vez que o afastamento não decorre do recebimento da acusação, nem da instauração do processo contra o Presidente da República.

16. (FCC / Procurador de São Luiz - MA – 2016) Com vistas a otimizar o funcionamento da Administração federal, por meio da redução de custos e redistribuição de funções, o Presidente da República pretende, entre outras providências:

- I. promover a extinção de cargos em órgãos da Administração direta;
- II. promover a extinção de Secretarias com status de Ministério;
- III. submeter os órgãos e pessoal responsáveis pela gestão de pessoal em cada Ministério a um órgão central de recursos humanos, diretamente vinculado à Presidência da República.

Em conformidade com a Constituição da República, poderá o Presidente da República adotar, mediante decreto, APENAS as medidas previstas em

- a) II, desde que não implique extinção de cargos; e III, desde que não implique aumento de despesa nem criação de órgãos.
- b) II, desde que os ocupantes de cargos efetivos estáveis sejam realocados em outros órgãos da Administração; e III, desde que não implique aumento de despesa nem criação de órgãos.
- c) I, desde que vagos os cargos; e III, desde que não implique aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos.
- d) I, desde que se trate de cargos em comissão; e II, desde que os ocupantes de cargos efetivos estáveis sejam realocados em outros órgãos da Administração.
- e) I, desde que vagos os cargos; e II, desde que não implique extinção de cargos efetivos.

17. (FCC / Eletrobrás – 2016) Considere a seguinte situação hipotética: Gilberto é Presidente da República e Vera Vice-Presidente da República. Gabriela é Presidente da Câmara dos Deputados, Ursula é Presidente do Supremo Tribunal Federal e Soraya é Presidente do Senado Federal. Em caso de impedimento de Gilberto e de Vera serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência:

- a) Gabriela, Soraya e Ursula.
- b) Gabriela, Ursula e Soraya.
- c) Soraya, Gabriela e Ursula.



- d) Ursula, Gabriela e Soraya.
e) Soraya, Ursula e Gabriela.

GABARITO

- | | | | | | |
|----|---------|-----|---------|-----|---------|
| 1. | LETRA D | 7. | LETRA B | 13. | LETRA E |
| 2. | LETRA D | 8. | LETRA E | 14. | LETRA C |
| 3. | LETRA E | 9. | LETRA D | 15. | LETRA B |
| 4. | LETRA B | 10. | LETRA A | 16. | LETRA C |
| 5. | LETRA E | 11. | LETRA B | 17. | LETRA A |
| 6. | LETRA E | 12. | LETRA E | | |

